

Contrat de Prestation de services

Le présent contrat est conclu

ENTRE :

FEEXPAY, Société Anonyme au capital de **FCFA 101.000.000**, dont le siège social est situé à Cocody Riviera Abatta Oribat 4, Abidjan Ilot 9 Lot 69, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro CI-ABJ-03-2023-B13-12137, représentée par Jean-Hugues HOUINSOU, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes.

Ci-après dénommée l'"Entreprise".

ET

..... Console Ant Cybennetic,
Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé
à ABOMEY-CALAYI, LOT 102A.C/12826 M/THEGNINOUGBO immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro.....
représentée par T.CHEGNINOUGBO PRINCE JOANES, agissant
en qualité de Propriétaire, dûment
habilité à l'effet des présentes.

Ci-après dénommée le "Client".

Préambule : Le présent contrat est conclu essentiellement dans le cadre de l'objet social du client et l'entreprise qui ne serait tenue pour responsable de toute autre utilisation de son système de paiement. Dans le cas d'une quelconque utilisation autre que celui de l'objet social indiqué par le Client, l'entreprise s'engage à suivre la procédure en interne relative aux conditions générales d'utilisation.

La présente est conclue dans le cadre des activités du Client en qualité d'utilisateur des services de paiement fournis par l'Entreprise, laquelle agit en tant que prestataire technique de services d'acquisition d'opérations de paiement, au sens de l'Instruction n°001-01-2024 du 23 Janvier 2024 de la BCEAO. Le présent accord encadre exclusivement l'utilisation réglementée de ces services conformément aux dispositions applicables dans l'UMOA.

L'entreprise dispose des compétences et aptitudes nécessaires à offrir un service de paiement en ligne fiable et sécurisé.

Le Client désire bénéficier de l'expertise de l'entreprise.

Le présent contrat est conclu aux conditions ci-après :

FEEXPAY SA

 RCCM CI-ABJ-03-2023-B13-12137 | DFE 2305118C Société Anonyme au capital de **101.000.000 FCFA**

 +225 2722268730/0501514646

 Cocody Riviera Abatta Oribat 4 | Abidjan - Côte d'Ivoire

1- DÉFINITIONS

1. Définitions dans le présent contrat et dans tous les contrats auxquels les présentes conditions s'appliquent :
- a) L'"Entreprise" désigne **FEEXPAY SA**.
 - b) Le "Client" désigne toute personne physique ou morale, signataire du présent contrat, qui utilise la plateforme de l'Entreprise pour accéder à un service d'acquisition d'opérations de paiement, consistant à collecter des fonds pour son compte auprès de tiers, et à en recevoir le reversement dans les conditions prévues aux présentes.
 - c) Les " Services " désignent tout service, tel que défini dans le contrat conclu entre le "Entreprise" et le "Client"
 - d) L'"Opérateur" désigne le fournisseur de mobile money ou le fournisseur de carte ou de passerelle de paiement, selon le cas.
 - e) Le "Portefeuille" désigne le compte fourni au Client par l'Entreprise.
 - f) Les "Frais de service" ou les "Frais" désignent le montant facturé par l'entreprise pour les Services.
 - g) Le "Contrat" désigne les présents termes et conditions pour la fourniture des Services au Client.
 - h) Le "Terme" désigne l'étendue du contrat et les honoraires tels qu'illustrés dans l'annexe 1 ci-jointe, détaillant notamment la mission, le type de services, le lieu, la durée du contrat, les honoraires payables, les conditions de paiement et autres conditions spéciales applicables, la rétention préventive des fonds en cas de suspicion de fraude, devoirs de conformité, etc.

2- CONDITIONS GÉNÉRALES

2.1 Composition du contrat :

Le présent contrat se compose des documents suivants :

- Le présent document ;
- L'annexe 1 mentionné en fin de contrat.

2.2 Entrée en vigueur :

Le présent contrat entrera en vigueur à la date de sa signature

2.3 Objet :

FEEXPAY SA

Le présent contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles l'Entreprise fournit au Client des services d'acquisition d'opérations de paiement, tels que définis dans l'Instruction n°001-01-2024 de la BCEAO. Ces services incluent la collecte de fonds pour le compte du Client, le traitement des paiements électroniques, la mise à disposition de passerelles de paiement, ainsi que le reversement des fonds selon les modalités contractuelles prévues.

Ces services sont fournis dans le strict cadre de l'objet social du Client, conformément aux Conditions Générales d'Utilisation de la plateforme FEEXPAY. Toute utilisation en dehors de ce cadre pourra entraîner l'application des procédures internes prévues à cet effet.

2.4 Modifications :

Toute demande de modification par le Client, qu'elle porte sur la nature, l'étendue ou le lieu d'exécution des Services initialement convenus, devra faire l'objet d'un avenant écrit, dûment signé par les deux parties.

L'Entreprise se réserve le droit, à sa seule discrétion, de refuser toute modification sollicitée par le Client. En cas d'acceptation, l'Entreprise pourra réviser en conséquence les conditions tarifaires applicables auxdits services.

2.5 Conformité aux instructions du Client :

Lorsqu'elle agit dans le cadre des prestations convenues, l'Entreprise s'engage à respecter les politiques internes, instructions et directives opérationnelles du Client, dès lors qu'elles sont compatibles avec les lois en vigueur, les normes de sécurité applicables au secteur des paiements et les Conditions Générales d'Utilisation de la plateforme FEEXPAY.

2.6 Acceptation des conditions générales d'utilisation :

En signant le présent contrat, le Client déclare avoir **lu, compris et accepté** les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) de la plateforme FEEXPAY, accessibles à tout moment sur le site internet officiel de l'Entreprise.

L'acceptation des CGU conditionne l'activation et l'utilisation effective du compte professionnel du Client sur ladite plateforme.

2.7 La nature réglementée des services :

L'Entreprise fournit un service de paiement assimilable à un service d'acquisition d'opérations de paiement, tel que défini par l'Instruction n°001-01-2024. Elle ne détient pas les fonds à titre propre, mais uniquement en transit pour le compte du Client. Ces fonds sont cantonnés dans des comptes dédiés et reversés exclusivement sur instruction du Client.

3- SERVICES

FEEXPAY SA

3.1 L'entreprise fournira des passerelles permettant au Client d'accepter et d'envoyer les paiements.

3.2 L'entreprise fournira un portail permettant au Client de suivre les transactions et de vérifier le solde du compte.

3. L'entreprise fournira un portail permettant au Client de vérifier le solde de son compte.

3.4 Les versements au Client seront faits directement sur la plateforme à ce dernier et le règlement sera effectué soit par paiement mobile soit par virement bancaire.

Cependant, si le Client désire des versements automatiques par virement bancaire ou paiement mobile en fonction de collectes périodiques, il est tenu de le notifier à la société à travers un courrier adressé au directeur général.

4 CONFORMITÉ, LOIS ET RÈGLEMENTS

4.1 Le présent contrat sera interprété conformément à la loi ivoirienne.

4.2 La détermination qu'une disposition de cet accord est invalide ou inapplicable n'invalide pas ou ne rend pas inapplicable l'ensemble de l'accord. Au contraire, l'accord sera interprété comme s'il ne contenait pas la disposition invalide et les droits et obligations des parties seront interprétés et appliqués en conséquence.

4.3 Des perturbations relatives au fonctionnement des réseaux mobiles (cas rares) peuvent être remarquées. Ces dernières n'engagent pas la responsabilité de l'entreprise. Toutefois, elles se rapportent aux statuts des transactions ou aux paiements.

5 BREVETS, DROITS D'AUTEUR ET INDEMNITÉS

5.1 Dans le cas où l'entreprise fournit au Client un matériel dont elle détient le brevet et/ou les droits, y compris les droits d'auteur, l'Entreprise le fournira au Client sous licence perpétuelle et l'entreprise conservera lesdits droits de brevet et droits d'auteur et sera en mesure d'utiliser tout ou partie de ce matériel comme l'Entreprise le jugera bon, à son entière discrétion.

5.2 L'entreprise est responsable envers le Client et l'indemnise pour toute perte directe, responsabilité, coûts (y compris les frais juridiques raisonnables), dommages ou dépenses découlant de toute violation par l'Entreprise des conditions du présent Accord et de tout acte, omission ou défaut de négligence ou d'imprudence dans la fourniture des services.

5.3 L'entreprise ne révélera à aucune personne physique ou société, sauf autorisation ou nécessité pour la bonne exécution du présent accord, aucun secret commercial, aucune opération ou transaction secrète ou confidentielle, ni aucune information concernant

l'organisation, les activités, les finances, les transactions ou les affaires du Client dont elle pourrait avoir connaissance au cours de son mandat dans le cadre du présent accord.

5.4 L'Entreprise gardera le secret absolu sur toutes les informations confidentielles qui lui sont confiées et n'utilisera pas ou ne tentera pas d'utiliser ces informations d'une manière susceptible de porter préjudice ou de causer des pertes, directement ou indirectement, au Client ou à ses affaires, ou d'être susceptible de le faire.

5.5 Sauf disposition légale impérative contraire et sous réserve, ci-dessous, la responsabilité de chacune des parties au titre du présent contrat est strictement limitée aux dommages directs et prouvés, à l'exclusion :

- des pertes de bénéfices, d'exploitation, de chiffre d'affaires, de clientèle ;
- des pertes indirectes, immatérielles ou consécutives, quelles qu'en soient la nature et l'origine.

La responsabilité totale de l'Entreprise, toutes causes confondues, ne pourra excéder le montant des frais de service perçus au titre du dernier mois précédant le fait générateur de responsabilité.

5.6 L'Entreprise est responsable du paiement de toutes les taxes et obligations fiscales inhérentes à l'activité. Le Client devra également s'acquitter de ses obligations fiscales indépendamment de l'entreprise.

5.7 Le présent article 5 continue de s'appliquer après la résiliation ou l'expiration du présent accord, sans limitation dans le temps, mais cesse de s'appliquer aux informations et connaissances qui peuvent tomber dans le domaine public.

6 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

6.1 L'entreprise s'engage à fournir au Client les services nécessaires définis à l'article 3.

6.2 L'entreprise s'engage à garder secrets et confidentiels toutes les informations confidentielles, tous les documents et tous les autres éléments ou questions dont elle a connaissance dans le cadre de la fourniture des services, et à ne les divulguer à aucun moment, ni à permettre qu'ils soient divulgués à un tiers, sauf si cela est autorisé pour permettre à la Société de s'acquitter de ses devoirs et de ses obligations.

7 OBLIGATIONS DU CLIENT

7.1 Le client est tenu de s'assurer que tous les honoraires sont payés conformément aux conditions de paiement convenues dans les termes fixés à l'annexe 1 du contrat.

7.2 L'entreprise fournira toutes les informations nécessaires pour aider l'entreprise à planifier et à exécuter les services convenus dans le présent contrat.

8 FORCE MAJEURE

8.1 Aucune des parties ne sera responsable envers l'autre de toute perte ou de tout dommage subi en raison d'un retard dans l'exécution ou d'un manquement à une obligation, résultant d'une cause échappant au contrôle raisonnable des parties, telle que, mais sans s'y limiter, les catastrophes naturelles, les épidémies, les incendies, les inondations, les conflits commerciaux, les embargos, les troubles civils, les cyberattaques, blocages réglementaires ou blocages opérateurs. La partie victime d'un cas de force majeure en informe l'autre partie dans les sept jours. Les parties peuvent choisir de résilier l'accord si l'autre partie n'est pas en mesure d'exécuter ses obligations pendant une période de 15 jour consécutive à compter de la date de survenance du cas de force majeure.

9 LITIGES ET ARBITRAGE

Les deux parties conviennent de régler tous les litiges survenant au cours de l'exécution du présent contrat par des négociations amiables dans un délai de trente (30) jours. Si, pour quelque raison que ce soit, ces négociations n'aboutissent pas, le différend sera soumis au règlement du centre d'arbitrage choisi de commun accord par les parties ayant son siège en Côte d'Ivoire, à défaut le différend sera soumis à l'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) conformément à son Règlement.

Les frais d'arbitrage seront à la charge de la partie perdante.

9.2 Les deux parties conviennent que la sentence arbitrale est obligatoire et définitive, et renoncent à tout droit d'appel ou à toute autre recours contre la décision arbitrale.

10 RÉSILIATION

10.1 Le présent accord entre en vigueur dès sa signature par les deux parties. Chaque partie peut, à sa convenance, résilier le présent accord ou annuler les services en adressant à l'autre partie un préavis écrit de trois (3) mois. En cas de résiliation, l'entreprise s'engage à reverser au client tout solde restant sur le compte du Client dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date effective de résiliation si éventuellement des charges back ne sont pas fait sur les paiements par carte et après vérifications de toutes les conditions légales.

10.2 Sans préjudice de tout autre droit ou recours dont une partie peut disposer (en vertu du présent accord ou de la loi), chaque partie peut résilier le présent accord ou annuler les services immédiatement en adressant une notification écrite à l'autre partie dans les cas suivants :

- a. l'autre partie devient insolvable ; ou

- b. l'autre partie n'effectue pas un paiement lorsqu'il est dû en vertu du présent accord ; ou
- c. l'autre partie manque à une obligation importante (autre que l'obligation d'effectuer des paiements) en vertu du présent accord et (dans le cas d'un manquement réparable) ne remédie pas au manquement dans les trente (30) jours suivant la réception d'une notification écrite à cet effet.

11 EFFET DE LA RÉSILIATION OU DE L'EXPIRATION

- 11.1 A la résiliation ou à l'expiration du présent contrat, l'entreprise ne se présentera pas comme étant de quelque manière que ce soit liée ou intéressée par les activités du Client en utilisant le nom de ce dernier
- 11.2 À la résiliation ou à l'expiration du présent accord, l'entreprise remettra immédiatement au Client l'ensemble de la correspondance, des rapports, des documents, des spécifications, des papiers, des informations (sur quelque support que ce soit) et des biens appartenant au Client qui pourraient être en sa possession ou sous son contrôle.

En foi de quoi, les parties ont apposé leur signature sur le présent contrat à la date indiquée au premier paragraphe et délivré en deux exemplaires originaux, un pour chaque partie.

CLIENT :

Pour et au nom de

Console Art Cybennetie
Signataire autorisé

T.CHEGNIN.OUGBO PRINCE JOANES

Nom et prénom

22 Février 2026
Date d'entrée en vigueur

ENTREPRISE :

FEEXPAY SA

Pour et au nom de
FEEXPAY

.....
Signataire autorisé

Jean-Hugues HOUINSOU
Nom et prénom

.....
Date d'entrée en vigueur

Annexe 1

Termes	
Mission	Permettre au client de s'offrir les opérations d'acquisition de paiement offert par l'entreprise en Côte d'Ivoire.
Lieu	Côte-d'Ivoire
Durée du contrat	Contrat à durée indéterminé et résiliable par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois (03) mois.
Frais payables	Service charge Côte d'Ivoire ➤ 2.9% sur chaque paiement à succès MTN (PAYIN) ➤ 2.9% sur chaque paiement à succès WAVE, ORANGE, MOOV (PAYIN) ➤ 3% sur chaque transfert à succès Orange CI, Moov CI et Wave (PAYOUT) ➤ 1% sur chaque transfert à succès MTN CI (PAYOUT)

FEEXPAY SA

Benin

- 1.7% sur chaque paiement à succès (PAYIN)
- 1% sur chaque transfert à succès (PAYOUT)

Senegal

- 1.9% sur chaque paiement à succès (PAYIN)
- 1% sur chaque transfert à succès Orange SN (PAYOUT)
- 3% sur chaque transfert à succès Free SN (PAYOUT)

Togo

- 3% sur chaque paiement à succès (PAYIN)
- 2.4% sur chaque transfert à succès (PAYOUT)

Congo Brazzaville

- 3% sur chaque paiement à succès (PAYIN)
- 2% sur chaque transfert à succès (PAYOUT)

Burkina Faso

	➤ 3.9% sur chaque paiement à succès ORANGE (PAYIN) ➤ 3.2% sur chaque paiement à succès MOOV (PAYIN) ➤ 1% sur chaque transfert à succès (PAYOUT) Ces frais peuvent être réaménagés en fonction de l'évolution du marché. Par contre, l'Entreprise a le devoir de communiqué au Client toute modification de cette grille tarifaire au moins deux (02) avant son entrée en vigueur. Cette information doit être communiquée au client sur un support numérique ou papier durable. Clause régit conformément à l'instruction 001-01-2024 relative aux services de paiement dans l'Union Monétaire Ouest Africaine.
Conditions de paiement	La commission est prélevée une fois que la transaction est réussie.
Conditions et délais de remboursement	Les fonds collectés depuis un numéro mobile et dont le retrait se fait sur le même canal sont disponibles à vue. Il faut également noter que les fonds collectés par opération mobile peuvent être virés au client à la demande sur son compte bancaire dans un délai de 72H. Par contre, lorsque les fonds reçus sont encore détenus par l'Entreprise et n'ont pas encore été remis au bénéficiaire à la fin du jour ouvrable suivant le jour où lesdits fonds ont été reçus, l'Entreprise est tenue de les déposer dans un ou plusieurs comptes de cantonnement ouverts d'une banque.
Rétention préventive des fonds en cas de suspicion de fraude	En cas de suspicion légitime de fraude, d'utilisation abusive de la plateforme ou de comportement susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'Entreprise, cette dernière se réserve le droit de retenir tout ou partie des fonds dus au Client pour une durée préventive maximale de 180 jours . Ce délai pourra être prolongé en cas d'ouverture d'une

	enquête officielle ou sur requête d'une autorité judiciaire ou administrative compétente. L'Entreprise notifiera par écrit au Client en détaillant les faits justifiant la mesure. À l'issue du délai, et sauf interdiction contraire, les fonds seront reversés au Client déduction faite des éventuelles sommes dues ou litiges en cours. Notons que les fonds bloqués sont en fonction du cas soit déposés dans un compte de cantonnement ouvert auprès d'une banque ou soit dans une Caisse Nationale de Dépôt et de Consignation.
Devoirs de conformité	Conformément aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude, le Client s'engage à fournir à l'Entreprise, lors de la signature du présent accord-cadre et pendant toute sa durée, l'ensemble des documents suivants : • Justificatifs d'identité et d'adresse ; • Extrait du registre de commerce à jour, le cas échéant ; • Statuts de la société, le cas échéant ; • Attestations fiscales ou bancaires, le cas échéant ; • Tous éléments requis par la réglementation ou sur demande de l'Entreprise. Le défaut de transmission ou toute incohérence avérée dans les documents fournis pourra entraîner la suspension immédiate des services, sans indemnité, jusqu'à régularisation.
Audit et droit de contrôle	L'Entreprise se réserve le droit de vérifier, à tout moment, le respect des engagements contractuels du Client en accédant : • Aux données de transaction liées aux services rendus ; • Aux documents de conformité ; • À toute preuve d'exécution contractuelle.

Le Client accepte de coopérer pleinement à toute opération d'audit, notamment si celle-ci est exigée par une autorité administrative, judiciaire ou dans le cadre d'un signalement.
Un audit peut être réalisé une fois par an ou en cas de suspicion sérieuse.

Pour *Console Art Cybernetique*

Date : *22 Février 2026*

Signature :



Pour **FEEXPAY**

Date :

Signature :

FEEXPAY SA

 RCCM CI-ABJ-03-2023-B13-12137 | DFE 2305118C Société Anonyme au capital de **101.000.000 FCFA**

 +225 2722268730/0501514646

 Cocody Riviera Abatta Orlbat 4 | Abidjan - Côte d'Ivoire

DECLARATION SUR L'HONNEUR

Je déclare et garantis que les informations communiquées ci-dessus sont sincères correctes et exactes.

Je m'engage, par ailleurs, à informer **FEEXPAY** automatiquement et sans délai de toute modification de ma situation ou des informations communiquées (dans ce cas, une nouvelle fiche d'identification doit être signée.).

J'atteste que mes activités ne font aucunement l'objet de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et que ma responsabilité uniquement sera engagée en cas de fraudes, blanchiment de capitaux, arnaques et escroqueries.

J'autorise **FEEXPAY** à bloquer mes fonds en cas de suspicion de Fraude et de plainte jusqu'à ce que je prouve totalement le contraire avec des preuves

Toutes déclarations fausses et erronées entraînent l'annulation du contrat

entre... Console Art Cybernetique Et **FEEXPAY**.

Fait à ABOMEY-CALAVI le 22/02/2026..

(La mention lu et approuvé est obligatoire)

Lu et approuvé

Nom et prénoms

TCHEGNINOUSBO PRINCE JOANES

FEEXPAY SA

 RCCM CI-ABJ-03-2023-B13-12137 | DFE 2305118C Société Anonyme au capital de **101.000.000 FCFA**

 +225 2722268730/0501514646

 Cocody Riviera Abatta Oribat 4 | Abidjan - Côte d'Ivoire